



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 19/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE L' AQUILONE DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE PAOLINA POGGI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B9A179C419



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL’ ASILO NIDO COMUNALE L’ AQUILONE DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE PAOLINA POGGI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B9A179C419

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dr.ssa Manuela Colacchi;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale prot. n.38591 del 03/07/2025 è stato conferito l’incarico di Responsabile Elevata Qualificazione del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP) alla Dr.ssa Marilena Mangogna;

Vista il provvedimento dirigenziale prot. n.55521 del 01/10/2025 con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile Elevata Qualificazione del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale (CFP) alla Dr.ssa Marilena Mangogna fino al 31/12/2025;

Premesso che

- la formazione e l’aggiornamento professionale del personale educativo costituiscono strumenti essenziali per il miglioramento della qualità dei servizi educativi;
- i servizi educativi per la prima infanzia e i servizi educativi scolastici rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale e sociale dei bambini, e richiedono personale educativo dotato di competenze professionali costantemente aggiornate;
- la formazione continua del personale educativo costituisce uno strumento indispensabile per garantire la qualità del progetto pedagogico, l’adozione di pratiche

educative inclusive, il benessere psicofisico dei bambini e la promozione di ambienti di apprendimento sicuri e adeguati;

- l'aggiornamento professionale delle educatrici favorisce inoltre il rafforzamento delle competenze di lavoro in gruppo, la condivisione di metodologie educative innovative, nonché una maggiore capacità di osservazione, documentazione e valutazione dei percorsi educativi;

Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 che stabilisce che:

- la qualità del sistema educativo 0–6 è strettamente connessa alla formazione iniziale e in servizio del personale educativo e docente
- la formazione in servizio è riconosciuta come elemento strutturale e qualificante del Sistema integrato 0–6;
- è promossa la qualificazione continua delle competenze professionali del personale educativo;

Tenuto conto che il Comune di Monterotondo gestisce direttamente le attività educative e didattiche dell'Asilo Nido comunale "L'Aquilone";

Ritenuto necessario implementare l'offerta formativa rivolta al personale educativo dell'asilo nido comunale "L'Aquilone" nell'anno 2025;

Preso atto che il Rup del Servizio Politiche Educative e CFP ha provveduto a richiedere per via informale una richiesta di offerta/preventivo alla *Paolina Poggi Coop. Sociale*, con sede via Tommaso Edison 28 00015 Monterotondo (RM) CF 10067591007 per l'affidamento del servizio di formazione del personale educativo dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" nell'anno 2025;

Verificata la disponibilità del citato operatore economico il quale ha inoltrato il preventivo/offerta di spesa, assunto al Protocollo dell'Ente con Prot. n.71631 del 15/12/2025, recante un importo complessivo di € 735,00 inclusa IVA al 5% per l'affidamento del servizio di formazione del personale educativo dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone" nell'anno 2025;

Dato atto della congruità del prezzo praticato del citato operatore economico in quanto il medesimo è in grado di fornire il servizio di cui trattasi rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Visto l'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici;

Considerato che non vi sono Convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione della fornitura/del servizio in questione;

Dato atto che per il servizio in oggetto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a) e b), del D.Lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e del principio di proporzionalità e della specificità delle prestazioni richieste nonché stante la collocazione geografica della Città di Monterotondo distante dai territori di confine nazionale.

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune non è tenuto a ricorrere a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di

committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Verificato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel

quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi

e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto, altresì:

- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs n. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Precisato, pertanto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 17, comma 2, del Codice che sono individuati i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- *oggetto dell'affidamento*: servizio di formazione del personale dell'Asilo Nido Comunale L'Aquilone;
- *affidatario*: **Paolina Poggi Coop. Sociale**
- *valore dell'affidamento*: pari ad **€ 735,00** (ovvero euro 700,00 + Iva del 5% pari ad euro 35,00);
- *motivazione di scelta dell'affidatario*: l'operatore economico soddisfa tutti i requisiti di ordine generale prescritti dal D.Lgs. 36/2023, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e annovera un'esperienza pluriennale nell'erogazione di questi servizi in

favore di amministrazioni pubbliche, andando così a soddisfare i principi generali di efficacia, efficienza ed economicità richiesti dal Codice dei contratti;

- la procedura di scelta del contraente adottata è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. B del D.lgs. 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'offerta presentata dall'operatore economico, nonché all'interno del foglio di condizioni contrattuali firmato per accettazione allegato al presente atto;

- la procedura di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. B del D.lgs. 36/23, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.lgs 36/2023 che indica "Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità

predeterminate ogni anno"

Reso, inoltre, noto che il legale rappresentante della *Paolina Poggi Coop. Sociale.*, ha dichiarato, ai sensi del T.U.445/2000 e ss.mm.ii., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione rimessa in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ed in particolare:

- l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 94-98 del D.lgs. n.36/2023;

- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Monterotondo, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria cooperativa;

- l'accettazione del Codice di comportamento del Comune di Monterotondo approvato ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii;

- l'applicazione, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, del contratto collettivo nazionale e territoriale, settore: Cooperative Sociali;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- Dato atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Marilena Mangogna, per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Atteso che:

- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è
- causa di risoluzione immediata del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e
- l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Dato atto:

- che l'istruttoria informale, a cura del RUP, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è stata svolta mediante la richiesta informale di preventivo;
- che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare, quale soggetto affidatario del servizio in oggetto la *Paolina Poggi Coop. Sociale*, in quanto risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico – finanziaria compatibili con i servizi richiesti, oltre ad avere una particolare competenza professionale ed una consolidata esperienza nell'ambito del servizio richiesto;

Rilevato che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: **B9A179C419**;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Vista l'acquisizione da parte di questo Ente del modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di autorizzare, su proposta del Rup l'affidamento diretto in favore della Società **Paolina Poggi Coop. Sociale** con sede legale in Via Moscatelli 284, Mentana (RM) P.IVA 05853551009 per la prestazione del servizio di formazione del personale educativo dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone nell'anno 2025 per l'importo complessivo di **€ 735,00** (ovvero euro 700,00 + Iva del 5% pari ad euro 35,00), in quanto operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili con i servizi richiesti, oltre ad avere una particolare competenza professionale ed una consolidata esperienza nell'ambito del servizio richiesto;

Dato atto che il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della lettera commerciale firmata digitalmente;

Dato atto che

- l'importo del contratto da affidare è di **€ 735,00** (ovvero euro 700,00 + Iva del 5% pari ad euro 35,00) e pertanto risulta necessario assumere un Impegno di Spesa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;

Verificata la copertura finanziaria sul **Capitolo di Spesa del Bilancio 2000.04 Esercizio Finanziario 2025_ Fondo per la gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale servizio autonomo politiche educative finanziato con contributo statale** -Codice Siope 1.03.02.99.999;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti;

Visto il D.Lgs. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza;

Vista la Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto lo statuto dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia e in forza degli atti e dei riferimenti citati.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

1. **Di autorizzare**, su proposta del Rup l'affidamento diretto, ai sensi alla lett. b) dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 36/ 2023 alla *Paolina Poggi Coop. Sociale*, con sede legale in Via Moscatelli 284, Mentana (RM) P.IVA 05853551009 per l'affidamento del servizio di formazione del personale educativo dell'Asilo Nido Comunale "L'Aquilone nell'anno 2025 alle condizioni meglio evidenziate nell'offerta preventivo e nell'allegato foglio di condizioni contrattuali sottoscritto per accettazione, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di assumere** un impegno di spesa per una somma totale pari ad € 735,00 IVA inclusa (ovvero euro 700 + Iva del 5% pari ad euro 35,00) con imputazione sul Capitolo di Spesa 2000.04 esercizio finanziario 2025 denominato "Fondo per la gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale servizio autonomo politiche educative finanziato con contributo statale" del bilancio comunale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4.2 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i, in considerazione dell'esigibilità della medesima, come di seguito indicato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO D. lgs. 118/2011.	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	IMPORTO	IMPEGNI CONTABILI ED ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	BENEFICIARIO
2000.04 SIOPE	Missione 4 Programma 1 Titolo 1	€ 735,00	2025	Paolina Poggi Coop. Sociale P. IVA 05853551009

1.03.02.99.999	Macroaggregato 103			
----------------	--------------------	--	--	--

3. **Di prendere atto** che l'importo di euro 735,00 iva inclusa al 5% è stato già accertato sul Capitolo di Entrata 250.41 Esercizio Finanziario 2025 denominato "Contributo Miur Aggiuntivo Alle Spese Di Gestione Asili Nido" Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 1 , con accertamento n.217- 0 del 16.12.2025;
4. **Di dare atto che:**
 - che il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della lettera commerciale firmata digitalmente tramite posta elettronica certificata, che qui contestualmente si approva;
 - che il Codice Identificativo di gara richiesto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere **CIG B9A179C419**;
 - il DURC Documento di regolarità contributiva INAIL 51925193 richiesto in data 16/12/2025 con scadenza 30/03/2026 risulta regolare;
5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marilena Mangogna, ancorchè non materiale apposto, e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Colacchi Manuela;
7. Di trasmettere il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dipartimento del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestante la copertura finanziaria;
8. Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile del Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale, Dott.ssa Marilena Mangogna;
10. Di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documentazione il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la regolarità contributiva;
11. Di dare atto che il Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni dei requisiti prescritti ai sensi degli art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
12. Di dare atto che per le attività oggetto del presente affidamento non si rileva la necessità di redazione del DUVRI poiché non ci sono rischi da interferenza;
13. di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
14. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate,

con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

15. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata che viene trasmessa all'operatore economico affidatario una lettera commerciale contenente le condizioni contrattuali rimessa in allegato, che qui si approva contestualmente;
16. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del presente Procedimento, Dott.ssa Marilena Mangogna e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
17. di dare atto, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
18. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio o in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni oppure 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;
19. Di dare atto che entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dei contratti, si provvederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
20. Di disporre l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012.
21. Di demandare al RUP la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023 e :
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

**LA RESPONSABILE E.Q. DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dr.ssa Marilena Mangogna**

**LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Dr.ssa Manuela Colacchi**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1419 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 17/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1419**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP)**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE L' AQUILONE DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE PAOLINA POGGI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B9A179C419**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025